三水西南新金盈印铁制罐有限公司“11·27”一般高处坠落事故调查报告

2023年11月27日，佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司新建厂房窗户安装过程中发生一起生产安全事故，造成外包作业人员黄某军死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区住建水利局、区自然资源分局、区城管执法局、区公安分局、区总工会、西南街道办事处，并邀请区纪委监委机关派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“11·27”事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

涉事项目为佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司新建厂房两层铝合金窗制作及安装工程，发包方为佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司，承包人为自然人黄某春，双方有签订《新金盈公司新车间铝窗工程承包合同》，工程内容包括窗框拼接、窗框跟玻璃安装等，包工价格按照制作、安装铝合金窗的面积计算，

为 38 元/m^2，开工时间是 2023 年 10 月 9 日，工期约 50 天。

（二）事故相关单位概况

涉事项目承包人：黄某春，男，汉族，身份证号码：440232****，出生日期：1977 年 9 月 4 日，住址：广东省乳源瑶族自治县桂头镇****，未申领工商营业执照、无高处作业证。黄某春根据涉事工程需要，组织黄某军（死者）、张某斌、吴某昌三人进行铝合金窗制作及安装作业，三人均无高处作业证，其日常工作由黄某春安排、工资亦由黄某春发放。

涉事项目发包方：佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司，统一社会信用代码：914406****，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：佛山市三水区西南街道****，法定代表人、主要负责人：叶某辉，注册资本：壹佰伍拾万人民币，成立日期：2001 年 01 月 03 日，经营期限：长期，经营范围：加工、承接：各类金属罐，包装装潢印刷品，其他印刷品印制；销售：马口铁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

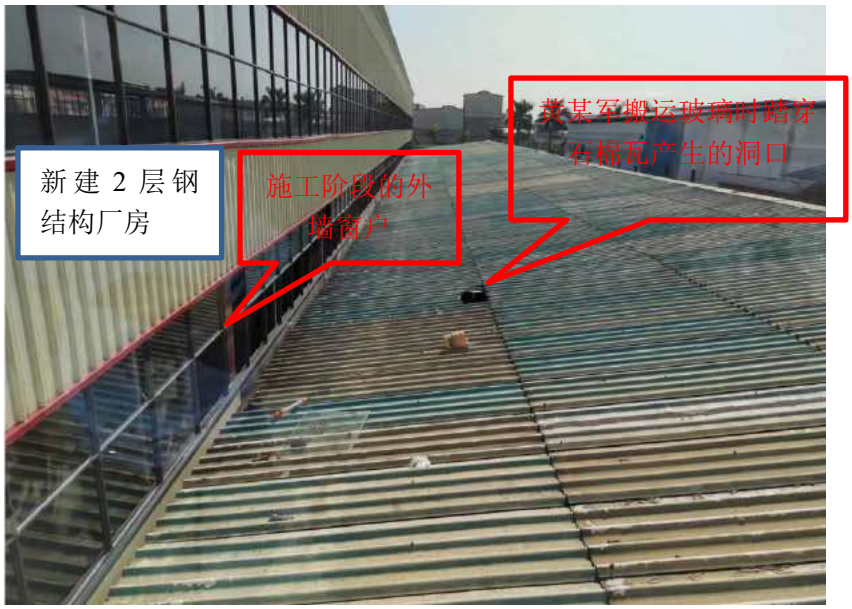
（三）事故发生经过

2023 年 11 月 27 日下午，黄某春带领黄某军在佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司裁铁车间顶部为新建厂房安装玻璃，其中黄某春负责装玻璃及玻璃打胶，黄某军负责将玻璃搬至指定安装位置。当日约 15 时 50 分，黄某军在作业过程中，不慎踏穿裁铁车间顶部石棉瓦坠落至地面的钢卷木托垫，后经送至三水区

人民医院抢救无效死亡（死亡时间约当日 19 时）。

（四）事故勘察情况

事发地点位于与新建厂房南面相接的裁铁车间屋面处，坠落后的部位为裁铁车间钢卷存放区地面上，涉事新建厂房是一栋二层钢结构厂房，其一层南侧采光窗户下沿与裁铁车间北侧屋面外沿持平，裁铁车间屋顶是钢结构屋架石棉瓦屋面板，石棉瓦屋面上有一尺寸约 800mm*400mm 洞口（距北墙约 3.5m，距西墙约 10m），洞口周围散落若干玻璃碎片，由东向西依次摆放有胶桶一个、打胶枪一支，970mm*720mm*5mm 普通玻璃一块。该洞口即事发时黄某军作业过程中踩穿石棉瓦屋面板造成的缺口，该洞口下方地面铺设碎石，碎石上有若干个方形钢卷木托垫，其中距裁铁车间北墙 3.8m，距西墙 9.6m 处的钢卷木托垫（长宽为 0.9*0.9m）存在血渍，该血渍为黄某军坠落时留下的，木托垫距离上方洞口高度为 8.7 米，木托垫周边散落若干厚度为 5mm 石棉瓦碎片和若干玻璃碎片，作业现场无安全警示标志。



图一：事发现场概貌（一），照片为由西向东拍摄



图二：事发现场概貌（二）

（五）人员伤亡和直接经济损失

“11·27”高处坠落事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，黄某军躺在裁铁车间的地面上，现场有关人员见状立马拨打120请求救援，区应急管理局、区公安分局、西南街道办事处等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

区应急管理局、区公安分局、西南街道办事处等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作，西南街道应急办针对涉事项目下达《现场处理措施决定书》，责令立即停产整顿、配合事故调查。

（三）医疗救治和善后情况

120救护人员赶到现场后，立即将黄某军送至三水区人民医院抢救，2023年11月27日约19时，黄某军经医治无效死亡。据居民死亡医学证明书显示，黄某军的死亡原因为严重多处损伤。经事故调查组协调处置，佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司已与黄某军家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、西南街道办事处等及时启动应急响

应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经对佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司法定代表人叶某辉、安全管理员李某波、技术顾问邓某泉，铝窗安装承包人黄某春、作业人员张某斌、吴某昌等人进行询问调查以及查阅安全档案资料，结合区住建水利局、区城管执法局、区自然资源分局的技术调查认定相关情况如下:

（一）佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司：有与黄某春签订《新金盈公司新车间铝窗工程承包合同》，并在合同中约定了黄某春的安全管理职责。但在调查过程中发现该公司存在如下问题：**一是**将新建厂房主体及钢结构工程发包给无资质的个人；**二是**将铝合金窗制作安装工程发包给不具备安全生产条件的个人（黄某春），且未对黄某春的安全生产工作进行协调、管理；**三是**公司未及时对裁铁车间屋面进行检维修及隐患排查，屋面存在安全隐患，且未通过设置安全警示标志、围蔽等方式提醒注意安全，未对黄某春、黄某军等铝窗安装人员进行安全技术交底；**四是**未取得规划许可、施工许可擅自建设厂房。

（二）黄某春：不依法保证安全生产所必需的资金投入，致使其不具备安全生产条件：**一是**未为作业人员提供安全带、安全帽等劳动防护用品，**二是**未对作业人员开展安全生产教育和培

训，**三是**黄某春及其组织的施工作业人员（黄某军、张某斌、吴某昌）均无高处作业证。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析，认定本次事故的原因。

直接原因：黄某军作为铝窗安装作业人员，安全意识淡薄，在未取得高处作业证的情况下从事高处作业，且未主动辨识作业现场危险因素及采取防范措施，在裁铁车间屋面搬运玻璃过程中不慎坠落导致事故发生。

间接原因：1.佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司：**一是**将新建厂房铝合金窗制作安装工程发包给不具备安全生产条件的个人（黄某春），且未对黄某春的安全生产工作进行协调、管理；**二是**未及时对裁铁车间屋面进行检维修及隐患排查，屋面存在安全隐患，且未通过设置安全警示标志、围蔽等方式提醒注意安全，未对黄某春、黄某军等铝窗安装人员进行安全技术交底。2.黄某春不依法保证安全生产所必需的资金投入，致其不具备安全生产条件。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司“11·27”高处坠落故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对事故相关单位及人员的处理建议

1.黄某军：作为装修作业人员，安全意识淡薄，在未取得高处作业证的情况下从事高处作业，未主动辨识作业现场危险因素及采取防范措施，在裁铁车间顶棚搬运玻璃过程中不慎坠落，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

2.佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司：安全生产监管责任落实不到位，将新建厂房铝合金窗制作安装工程发包给不具备安全生产条件的个人（黄某春）且未对黄某春的安全生产工作进行协调、管理；未及时对裁铁车间屋面进行检维修及隐患排查，屋面存在安全隐患，且未通过设置安全警示标志、围蔽等方式提醒注意安全，未对黄某春、黄某军等铝窗安装人员进行安全技术交底。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[1]、第四十一条第二款[2]。佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]的规定对其进

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

行处理。

3.佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司法人代表叶某辉：作为公司主要负责人，安全生产管理工作履职不到位，未组织、督促公司做好隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定对其进行处理。

4.黄某春：作为新建厂房铝合金窗制作、安装工程承包人，不依法保证安全生产所必需的资金投入，致使其不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[6]的规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[7]的规定对其进行处理，并依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款[8]的规定将黄

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

5.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”

7.《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：“生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

8.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款：“实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、

某春涉嫌刑事犯罪的问题移交司法机关进行处理。

（二）对有关监管单位的处理建议

在事故调查过程中发现佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司存在违法建设等问题未得到及时有效处理，建议将相关单位监管履职方面存在的问题线索移交区纪委监委进一步调查处理。

六、事故整改和防范措施

佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司“11·27”高处坠落事故是一宗典型的有关单位及人员安全生产监管责任落实不到位、相关人员安全生产意识淡薄导致的事故，相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强行业管理

西南街道办事处组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）落实监管责任，切实消除隐患

区住建水利局要对佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司未取得施工许可擅自进行新建厂房建设、将新建厂房主体及钢结构工程发包给没有资质的个人、新建厂房主体及钢结构工程承包人李某成不具备施工资质等问题进行处理。

第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为"造成严重后果"或者"发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果"，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役:(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的;（二）造成直接经济损失一百万元以上的;（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。”

区城管执法局牵头区自然资源分局、西南街道办事处等对佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司新建厂房等建筑物无规划许可等问题进行处理。

（三）约谈相关企业，督促落实整改措施

西南街道办事处对佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司有关负责人进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促佛山市三水区新金盈印铁制罐有限公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收集。

（四）加强统筹协调，压紧压实责任

区城管执法局、区住建水利局、西南街道办事处要落实安全生产监管职责，认真总结，举一反三，结合事故发现的问题对管辖范围内违法建设、未批先建、违法发包等开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。

三水西南新金盈印铁制罐有限公司“11·27”

一般高处坠落事故调查组

2024年3月25日